



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 1634/2014/CA1

///raná, 09 de junio de 2017.

VISTOS:

Estos autos caratulados: **"ALVARADO, LILIANA JOSEFINA Y OTRO CONTRA NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A. SOBRE COBRO DE PESOS/SUMAS DE DINERO"**, Expte. N° FPA 1634/2014/CA1, provenientes del Juzgado Federal N°2 de Paraná; y,

CONSIDERANDO:

I- Que, llegan estos autos a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 83 y fundado a fs. 89/94 vta. contra la resolución de fs. 81, que declara operada la caducidad de instancia en la presente causa.

El recurso se concede a fs. 84 y quedan estos actuados en estado de resolver a fs. 100 vta.

II- Que agravia a la parte actora apelante que se haya dictado la caducidad de oficio sin ponderar que ni siquiera habían transcurrido los seis meses que prescribe el art. 310 inc. 1 del CPCCN desde la última actuación para considerarla operada.

Señala que la aplicación oficiosa del instituto de la caducidad responde a una potestad retrógrada que arremete contra el principio dispositivo que caracteriza al proceso civil; invoca doctrina y jurisprudencia que avalan su postura. Hace reserva de la cuestión federal.

III- Que los actores ocurren a la jurisdicción y promueven demanda por cobro de pesos contra el Nuevo Banco de Entre Ríos SA a los fines que se condene a la demandada al pago de las sumas de pesos adeudada en virtud del Certificado de depósito a plazo fijo en Dólares Estadounidenses y que resulta de la diferencia existente



entre el importe en Pesos que le fuera devuelto a la relación de cambio oficial equivalente a U\$S1,00 = \$1,40 por aplicación del Decreto n° 214/02 PEN y demás normas conexas y complementarias y la suma que resulte de aplicar a dicho depósito la fórmula establecida en el fallo dictado por la CSJN en la causa "Massa", de fecha 27-12-2016, consistente en la conversión en pesos a la relación de \$1,40 por cada dólar estadounidense, ajustado por el CER, más intereses.

El magistrado a-quo decretó de oficio la caducidad de la instancia de los presentes actuados y contra dicha decisión se alza la parte actora apelante.

IV- a) De un análisis de la causa y atendiendo a la cuestión que nos ocupa, se advierte que la parte demandada el día 05 de diciembre de 2014 presentó escrito de contestación de demanda (cfr. fs. 63/70). El 06-02-2015 se tiene por contestada la demanda y se corre traslado a la parte actora, quien contesta el 26-02-2015. Acto seguido, el 11 de septiembre de 2015, el señor Juez a quo, ordena requerir la diligencia preliminar, fija la audiencia prevista en el art. 360 del CPCCN para el día 26 de noviembre de 2015 a las 10 hs. y agrega textualmente: *"Notifíquese personalmente o por cédula"* (cfr. fs. 79).

En fecha 18 de abril de 2016 el magistrado de la instancia inferior decreta la caducidad de la instancia de oficio, por considerar que la parte actora no instó el procedimiento dentro de los plazos legales correspondientes.

b) Que, es bueno señalar que solo se abordarán aquellas cuestiones que, constituyendo agravio, hayan sido





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 1634/2014/CA1

introducidas con un sólido planteo argumental y que, además, resulten conducentes para el tratamiento de la cuestión traída al Tribunal.

Teniendo en cuenta lo expuesto, atañe a este Cuerpo dilucidar si es correcta, o no, la declaración de caducidad resuelta por el Juez a quo.

Al respecto, deviene oportuno recordar que el fundamento de este instituto consiste en evitar la duración indefinida de los juicios, frente al desinterés de los judiciables, cuya conducta omisiva acarrea, como consecuencia, la conclusión de la causa (Fallos 312:1702).

La jurisprudencia ha dicho: "...Para que proceda la caducidad de la instancia es necesario la concurrencia de cuatro presupuestos: a) existencia de una instancia; b) inactividad procesal absoluta o actividad procesal jurídicamente inidónea; c) el transcurso de determinados plazos de inactividad; d) el pronunciamiento de una resolución que declare operada la caducidad del proceso..." (Cám. Nac. Civil, Sala F, 17/5/76, L.L. 1977-A, p. 549, 33.969-S; 10/9/76, L.L. 1979-B, p. 694, sum. 3264; Cám. Nac. Com., Sala D, 8-874, L.L., 1975-A, p. 787, 32.166-S, Cit. en Morello-Sosa-Berizonce; Cód. Proc. Civil y Com. de la Nación y de la Prov. de Bs. As. coment. y anot., T. IV-A, editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1.992, p. 107).

En efecto, establece el artículo 311 inc. 1 del CPCCN que se producirá la caducidad de la instancia cuando no se instare su curso dentro del plazo de seis meses, en primera o única instancia. Seguidamente el artículo 312 dispone que el plazo de caducidad se computa desde la última petición de las partes, o resolución o actuación del juez,



secretario u oficial primero, que tenga por efecto impulsar el procedimiento.

Que dicho ello, debe tenerse en consideración que, entre el 11 de septiembre de 2015 -fecha de la providencia que fijó la audiencia dispuesta por el art. 360 del CPCCN y ordenó la notificación personalmente o por cédula (cfr. fs. 79)- y el 18 de abril de 2016 -fecha de la resolución que decreta la caducidad de la instancia (cfr. fs. 81)-, se ha cumplido el lapso de seis meses dispuesto por la norma procesal citada, por lo que determinado ello resulta necesario verificar si se dan las causales eximentes que prevé el art. 314, inc 3º del código de rito.

Según surge de las constancias de la causa, la actividad que se encontraba pendiente de ejecución, cual es la notificación personalmente o por cédula de la audiencia fijada, debía ser realizada por el Juzgado, ya que en ningún momento dicha carga le fue impuesta a la parte actora y por lo demás resulta de la interpretación del inciso 1º del art. 36 del CPCCN.

Ha dicho la CSJN que “por ser la caducidad de la instancia un modo anormal de terminación del proceso y de interpretación restrictiva, la aplicación que de ella se haga debe adecuarse a ese carácter sin llevar ritualistamente el criterio que la preside más allá del ámbito que le es propio” (Fallos: 319:1024, 1142 y 1769; 323:2067; 324:1992 y 3645; 325:3392, entre muchos otros).

También ha expresado “que no cabe extender al justiciable actividades que no le son exigibles en tanto la ley adjetiva no se las atribuye, sin riesgo de incurrir en una delegación no prevista legalmente” (BankBoston NA c/





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 1634/2014/CA1

Formosa, Provincia de s/ acción declarativa de certeza. Expte B.1094.XXXVII. Sentencia del 9 de marzo de 2004).

Si bien el CPCCN en su artículo 136 inciso 3 dispone que se notificará personalmente o por cédula la resolución que ordena la apertura a prueba y designa audiencia preliminar conforme el art. 361, no impone dicha carga a ninguna de las partes, como tampoco lo hizo el magistrado al ordenar tal notificación por lo que resulta injustificado reprochar a la actora el no haber instado el procedimiento cuando la actividad que se encontraba pendiente de realización no le era exigible ni legalmente, ni por disposición judicial. Por lo que se concluye que estamos en presencia de uno de los supuestos contemplados en el art. 314 inc. 3 del CPCCN.

Aquello que conduce a una situación de perención es la falta de actividad procesal idónea de las partes no la del juez; la actividad jurisdiccional mantiene vivo el proceso, pero su inactividad no produce la caducidad.

Sumado a ello es bueno tener presente, que la salida perencial debe ser observada con criterio estricto, por lo que ante la mínima duda, ha de estarse a favor de la posición más favorable al mantenimiento de la instancia, es decir procurar la supervivencia del procedimiento, encaminado hacia su desenlace natural, la sentencia.

Por ello, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, y en su mérito, revocar la resolución de fs. 81, debiendo continuar los autos según su estado.

Por ello, **SE RESUELVE:**

Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto y, en



su mérito, revocar la resolución de fs. 81, debiendo continuar los autos según su estado.

Se constituye el tribunal con los suscriptos de conformidad a lo dispuesto en el art. 109 del RJN.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

**ANTE MI
HECTOR RAUL FERNANDEZ
SECRETARIO**

